

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6511/2534	พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย โอภาส สม สกุล	โจทก์
	นาย ไพเราะ ไหวพริบ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 225

จำเลยและ ส.จุดไฟเผาหญ้าในสวนของตน โดยจุดแล้วดับในร่องสวนที่ละร่องไล่กันไปจนถึงร่องที่เกิดเหตุ ต่อมาจำเลยกลับไปก่อนปล่อยให้ส.กับต. ช่วยกันดับไฟที่จุดแล้วไม่ปรากฏว่าการดับไฟที่เหลืออยู่นั้นเกินกำลังของ ส.และต. ที่จะช่วยกันดับได้การที่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นภายหลังลุกลามไหม้สวนข้างเคียงเสียหายเกิดจากความประมาทของ ส. ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการดับไฟ หาใช่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยไม่จำเลยจึงไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกจุดไฟเผาหญ้าในที่ดินของจำเลยและไม่ดูแลดับไฟที่จุดขึ้นให้ดับสนิทก่อน เป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้และลามไปในสวนของนายโอภาส สมสกุล เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225

ระหว่างพิจารณานายโอภาส สมสกุล ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225 จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยและนางสมบัติค่อย ๆ จุดไฟในแต่ละร่องสวนโดยจุดแล้วดับไล่กันไปทีละร่อง จนถึงร่องที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยกลับไปก่อนปล่อยให้นางสมบัติและนางตุ้มลูกจ้างช่วยกันดับไฟตามลำพัง แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ขณะที่จำเลยกลับไป นางสมบัติและนางตุ้มก็รอดับไฟอยู่แล้ว ไม่ปรากฏว่าการดับไฟที่เหลืออยู่นั้นเกินกำลังของบุคคลทั้งสองที่จะดับได้ การที่ไฟเกิดลุกไหม้ขึ้นภายหลังเกิดจากความประมาทของนางสมบัติที่มีได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการดับไฟ หาใช่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยไม่ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ